



## **RESUME : Droit bancaire et financier**

### **Chapitre 3 : Les comptes en Banque**

**Définition du compte :** le compte est un tableau de chiffres qui retrace les créances et les dettes réciproques entre deux personnes appelées correspondants.

**Définition du compte bancaire :** C'est un compte mais surtout une convention qui lie le banquier à son client.

**1) Classification des comptes bancaires :** On distingue différents types de comptes bancaires

- **Compte à vue :** Les fonds peuvent être retirés à tout moment par caisse, par chèques ou par virement.
- **Compte à terme :** Les fonds sont déposés dans une perspective de placement ou épargne (exemple : compte d'épargne)
- **Compte de dépôt :** c'est un compte ouvert au client en contrepartie d'un dépôt.
- **Compte courant :** C'est un compte généralement ouvert aux commerçants destiné à recevoir des remises de fonds réciproques
- **Comptes individuels :** ce sont les comptes qui n'ont qu'un seul titulaire habilité à faire des opérations sur le compte.
- **Compte collectif :** c'est un compte qui appartient à plusieurs personnes à la fois.

**2) L'ouverture des comptes bancaires :** La convention de compte est soumise à :

- **Le Consentement :** le consentement de deux parties est une condition nécessaire pour l'ouverture d'un compte bancaire.
- **La capacité et le pouvoir :** Le banquier doit vérifier la capacité et le pouvoir du client :
  - **Cas mineur :** le mineur non émancipé ne peut se faire ouvrir un compte. Le mineur émancipé peut se faire ouvrir un compte mais pas un compte commercial.
  - **Cas des majeurs protégés :** un majeur protégé ne peut se faire ouvrir un compte en banque sans assistance de tuteur.
  - **Cas de personnes morales :** toute personne morale de droit privé ou public peut se faire ouvrir un compte en banque. (Voir paragraphe 2 Chapitre 3)



**Le fonctionnement du compte bancaire** : Le fonctionnement du compte bancaire est soumis à certaines règles qui sont :

- **La tenue matérielle du compte** : le banquier doit mentionner la nature de chaque opération, sa date, le montant au débit et au crédit, le solde provisoire....
- **Les opérations sur le compte** : Parmi les opérations sur le compte
  - **L'entrée en compte** : C'est la prise en compte juridique d'une créance
  - **Les intérêts** : Les intérêts créditeurs sont dus sur le solde créditeur d'un compte à l'exception des comptes de dépôt. Les intérêts débiteurs sont dus par le client sur le solde débiteur du compte.
  - **Les commissions** : Ce sont les frais qui rémunèrent des différents services rendus par la banque à son client.

**4) Les saisies de compte en banque** : La saisie constitue un incident du fonctionnement du compte. La saisie porte sur le solde du compte et non sur le compte lui-même et peut bien concerner les comptes d'épargne, de dépôt.

**5) Les obligations du banquier quand au fonctionnement du compte** : le banquier est tenu d'une obligation de diligence et vigilance c'est-à-dire l'exécution des instructions émanant de son client après les avoir vérifiées.

#### **4) La clôture des comptes**

**4-1) Les cause de la clôture** : On peut distinguer plusieurs causes de clôtures :

- **La clôture volontaire** : si le compte à durée déterminée, la convention prendra fin à l'arrivée du terme sous réserve d'une reconduction expresse ou tacite, par la réalisation anticipée d'un commun accord ... Pour les comptes à durée indéterminée, la rupture peut intervenir par la volonté unilatérale...
- **La clôture involontaire** : Toute modification dans la situation juridique de l'une des parties entraîne la clôture du compte.

**4-2) Les effets de la clôture** :

- Aucune opération n'est plus possible.
- Ouverture d'une période de liquidation
- Le solde est immédiatement exigible



**Les particularités du compte courant :** Le compte courant est la convention par la quelle deux personnes affectent toutes leur créance réciproque à un mécanisme de règlement instantané par fusion en un solde immédiatement disponible.

- Pour un compte courant, L'entrée en compte a deux effets :
  - **L'effet de règlement :** signifie que l'entrée d'une créance au disponible l'incorpore au solde et éteint la créance.
  - **L'effet de garantie :** signifie que les créances qui figurent au différé sont affectées à la garantie du compte.
- La clôture du compte courant : Les causes de clôture sont les mêmes que celles des autres comptes mais il y'a quelques exceptions :
  - Le non règlement peut constituer un motif de rupture pour le banquier
  - Le non fonctionnement par la remise réciproque peut entraîner la clôture
- Les effets de la rupture c'est l'établissement du solde définitif qui doit être recouvré

## Chapitre 4 : La distribution du crédit

### Definition:

L'opération de crédit se définit comme tout acte par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend dans l'intérêt de celle-ci un engagement par signature.

### La diversité des opérations de crédit :

**1) Les crédits à court terme :** ils ont pour objet une aide de trésorerie à l'entreprise pour un délai qui n'excède pas deux ans. Ils englobent :

- **Les prêts à court terme :** On distingue les diverses formes suivantes :
  - **Le crédit de courrier :** C'est une aide financière de très courte durée de 24 à 48 h accordée à l'entreprise par le banquier.
  - **Les facilités de caisse :** Ce sont des concours bancaires d'une durée plus longue que le crédit de courrier en général de quelques jours
  - **Le découvert :** C'est un crédit d'une durée plus longue que la facilité de caisse de l'ordre de quelques mois et parfois un an



**Les crédits de mobilisation des créances commerciales :** Permet au banquier de verser à son client le montant de cette créance dont le recouvrement ultérieur assurera le remboursement du crédit. On distingue :

- **L'escompte :** L'escompte est l'opération de crédit par laquelle un établissement de crédit avance au crédit titulaire d'une créance à terme le montant de celle-ci contre son transfert à titre de propriété.
- **L'affacturage :** C'est une convention par laquelle un établissement de crédit appelé factor achète les créances de son client appelé adhérent et lui rend divers services de gestion moyennant rémunération.

### 3) Les crédits à moyen et long terme

Ils se distinguent des crédits à court terme par leur durée (2 à 7 ans pour le moyen terme et 7 ans ou plus pour le long terme). Il en existe plusieurs formes :

- **Les formes classiques :** On distingue :
  - **Les crédits professionnels :** Qui sont accordés à l'intérieur d'une même branche professionnelle.
  - **Les prêts participatifs :** Ce sont des prêts à LMT qui peuvent être consentis non seulement par les établissements de crédit mais également par l'Etat, les sociétés commerciales et d'assurances
- **Le crédit-bail :** C'est l'opération par laquelle un établissement de crédit achète des biens en vue de leur location à des entreprises tout en demeurant propriétaire.

### 4) Les crédits par signature

La banque par sa signature garantit l'engagement de son client envers un tiers. Elle n'avance pas de fonds mais renforce par son engagement la confiance qu'inspire le client. On distingue alors :

- **Le cautionnement bancaire :** Du fait de la solvabilité des banques Tout créancier peut demander à son débiteur la fourniture d'une caution bancaire.
- **La garantie à première demande :** C'est l'engagement autonome que prend la banque sur demande de son client à l'égard d'un bénéficiaire de payer à celui-ci une certaine somme sur première demande.



**Les crédits d'acceptation** : Il est fréquent en effet que les effets de commerce soient acceptés par les banques qui perçoivent pour cela une commission.

### Les modalités du crédit

Lorsque la réponse à une demande de crédit est positive, une convention précise les conditions de l'ouverture de crédit telles que :

- **Le montant** : Il s'agit de l'encours maximum ou ligne de crédit que le banquier peut accorder à son client.
- **La durée** : L'engagement du banquier est limité dans le temps.
- **Le coût du crédit** : intérêts et commissions
- **Les garanties** : elles permettent de réduire le risque pris par le banquier.

### La rupture du crédit

**Hypothèses particulières de rupture de l'ouverture de crédit** : Le crédit, à durée déterminée ou indéterminée peut être réduit ou interrompu sans préavis en cas de :

- Comportement gravement répréhensible et de situation irrémédiablement compromise du client...

**La responsabilité du banquier dispensateur de crédit** : La responsabilité du banquier peut être engagée pour rupture de crédit, mais elle peut l'être aussi du fait de l'octroi de ce crédit. On distingue :

- **La responsabilité pour soutien abusif** : La responsabilité du banquier peut être engagée lorsque la perte partielle ou totale de la créance d'un partenaire de l'entreprise a pour cause l'octroi de crédit par la banque.
- **La responsabilité pour immixtion** : Le principe de non immixtion impose aux banques de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients et les place une position de neutralité.